

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2061/2532

บริษัทดีสโตน จำกัด

โจทก์

กรมศุลกากร

จำเลย

กรมศุลกากร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ไว้ บัดนี้จำเลยไม่ประสงค์จะดำเนินคดีอีกต่อไปจึง
ขอถอนอุทธรณ์ โปรดอนุญาตและสั่งคืนค่าอาชรรณเนียมให้แก่จำเลยด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 67)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของโจทก์(น่าจะเป็น
จำเลย) เฉพาะสินค้าที่โจทก์นำเข้าตามฟ้องในเที่ยวที่สองถึงที่หก ตามใบขนสินค้าขา
เข้าเลขที่ 109-41416,119-41164,129-42034,010-40302 และ 020-40088 โดย
ให้ถือราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ตามบัญชีราคาสินค้าที่โจทก์อ้างส่งไว้ในคดีนี้เป็น
เกณฑ์ในการเรียกเก็บภาษีอากร ส่วนสินค้าที่โจทก์นำเข้าในเที่ยวแรกตามใบขน
สินค้าขาเข้าเลขที่ 089-42318 ให้ยกฟ้อง

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 51,54)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 67)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนอุทธรณ์ได้ คืบค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ให้
จำเลย 3 ใน 4 ส่วน

วิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนอุทธรณ์ได้ คืบค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ให้
จำเลย 3 ใน 4 ส่วน

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-เดชา สุวรรณโณ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ